

3. 압류재산 공매보류 물건 사후관리 불철저

- 「압류재산매각업무요강」 제37조(공매의 중지) 제3항2)에 따르면 체납처분 집행정지·체납액 일부납부 등의 경우, 공매 진행을 일시적으로 보류할 수 있고, 그 보류 사유가 해소된 경우 공매를 속행하도록 되어 있으며
 - 같은 요강 제91조(협의사항)에 따르면 필요한 경우 해당 관서의 장과 협의하여 공매 처리하여야 한다고 되어 있음
 - 또한, 장기간 공매 보류 중인 물건에 대해서는 정기적으로 분기별 1회(매 분기말 10일 이내) 압류등기 말소 여부나 체납세액 유무를 확인하는 방법으로 공매보류(협의) 사유 해소 여부를 점검하고
 - 그 결과에 따라 위임관서와 협의 후 공매에 착수하거나 공매를 해제함으로써 장기보류(협의) 물건을 해소하여야 함³⁾

2) 제37조(공매의 중지) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 관서의 장이 「공매(수의 계약) 대행 일시중지(보류)요구서」에 따라 공매 일시중지(보류)를 요구한 경우에는 제1항에 준하여 즉시 공매를 일시중지(보류)하고 그 사실을 관서의 장에게 통보하여야 한다.

1. 「행정소송법」 제23조(집행정지)에 따라 법원이 체납처분에 대한 집행정지의 결정을 한 경우
2. 법 제85조의2(체납처분유예)에 따라 체납처분을 유예한 경우
3. 법 제50조(제3자의 소유권 주장)에 따라 제3자가 압류재산의 소유권을 주장하고 반환을 청구한 경우
4. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 제44조(다른 절차의 중지명령 등) 제1항에 따라 법원이 체납처분의 중지를 명한 때와 동법 제58조(다른 절차의 중지 등)로 체납처분이 중지된 경우
5. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 제140조(벌금·조세 등의 감면)에 따라 정리계획에서 징수유예 또는 환가의 유예가 인가된 경우
6. 체납자 및 이해관계자로부터 공매절차에 대한 이의신청·심사청구 또는 심판청구가 있는 경우
7. 체납액 일부납부, 체납액 납부약속 등으로 공매를 일시적으로 유보하는 경우
8. 그 밖에 재산의 훼손, 멸실 등 공매를 계속할 수 없는 사유가 발생한 경우

3) 「압류재산 매각대행업무 편람(2012)」 43쪽에 따르면 장기보류(협의) 물건의 해소를 위해 ‘보류 물건 해소의 날’을 지정 및 운용하도록 되어 있고, 매분기별 1회(매 분기말 10일 이내) 공매 보류(협의) 사유 해소 여부를 조회하도록 되어 있음

□ 그런데, 2018. 3. 31. 기준 대구경북지역본부에서 압류재산 공매를 보류한 물건 현황을 점검한 결과

가. 공매보류사유 해소 여부 확인 불철저

□ 채납자 □□□□□□□(주) 소유 압류재산(□□□세무서 XXXX-XXXXX-XXX)은 2014. 9. 3. 수입 이후 ‘공유자 주민등록번호 조회’를 이유로 2014. 9. 30. 공매보류 등록한 이후

○ 2015. 6. 18. 위임관서 앞으로 보류사유 해소 여부를 조회하고 이후 약 34개월이 경과하도록 공매보류사유 해소 여부에 대한 재협의를 실시하지 않는 등

- [표 3]과 같이 218건에 대하여는 공매보류(협의) 등록 후 보류사유 해소 여부를 조회하지 않았고, 220건에 대하여는 보류사유 해소 여부를 장기간 재협의를 하지 않은 것으로 확인됨

[표 3] 공매 보류사유 해소 여부 조회 미흡 현황

(단위 : 건)

구 분	합계	4~6개월	~12개월	~18개월	~24개월	24개월 초과
-----	----	-------	-------	-------	-------	------------

“기재 생략”

나. 공매 해제 및 채납처분비 청구 불철저

□ 채납자 ○○○ 소유 압류재산(□□세무서 XXXX-XXXXX-XXX)은 2013. 4. 15. ‘채납액 일부납부’를 사유로 공매보류 등록한 후 2016. 8. 8. 법원경매로 낙찰자에게 소유권이 이전되어 압류 말소되었는데도 감사일 현재까지 공매대행을 해제하지 않는 등

- [표 4]와 같이 총 21건의 재산은 법원경락, 압류말소 등으로 공매대행 해제 대상인데도 감사일 현재까지 공매해제를 하지 않고 체납처분비 6,198천 원도 청구하지 아니한 사실이 있음

[표 4] 압류말소재산 공매 미해제 및 체납처분비 미청구 현황

(단위 : 원)

순번	위임관서	관리번호	체납자	체납처분비		
				합 계 (A+B)	해제수수료 (A)	공매행정비 (B)
“기재 생략”						

【 조치할 사항 】

- ◇ 대구경북지역본부장은 장기간 공매 보류(협의) 중인 물건 (438건)에 대하여 보류(협의) 사유가 해소되었는지 여부를 점검하고
- 압류가 말소된 21건의 재산에 대해서는 신속히 공매대행을 해제하는 한편, 체납처분비 6,198천 원을 위임관서에 청구하여 회수하고 위 관련자 팀장 ○○○ 등 3명에게는 주의 촉구하시기 바람. (시정)